Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 20ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810334

Processo nº 0089974-45.2022.8.17.2001

AUTOR: ANA CAROLINY PONCIANO REIS

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por ANA CAROLINY PONCIANO REIS em face da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

À exordial (ID 112931933), a parte autora preliminarmente requer a concessão a gratuidade. Ato contínuo, passa a narrar que é beneficiária da ré desde 25/07/2018, está quite com o pagamento de suas mensalidades e padece de asma eosonofílica grave e de dífil controle (CID 10, J45). Em razão da resistência seu quadro, refratário a quaisquer outros tratamentos, foi-lhe prescrito em 02/08/2022 o medicamento Nucala (Mepolizumabe), de 100mg, devendo este ser aplicado a cada 4 semanas.

Ao requerer a concessão do dito tratamento, a demandante recebeu em 12/08/2022 a negativa da HAPVIDA, que justificou o indeferimento em razão de o procedimento estar fora das Diretrizes de Utilização (DUT) prescritas pela ANS. Irresignada, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de antecipação da tutela, que seja a ré instada a fornecer-lhe o medicamento Nucala, 100mg, para aplicação a cada 4 semanas, sob pena de multa cominatória. No mérito, requereu a ratificação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em razão da negativa indevida.

Ao ID 113164513, decisão interlocutória de minha lavra concedendo a tutela para obrigar a ré a fornecer o medicamento Nucala, 100mg/mês, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em 01/09/2022, petição da parte autora informando o escoamento do prazo concedido à ré em 28/08/2022, sem que tenha a demandada cumprido o determinado judicialmente (ID 113920037).

Ao ID 114001325, formulado pela ré pedido de reconsideração.

Ao ID 114292472, nova petição, datada de 06/09/2022, informando que a decisão liminar segue sem cumprimento pela ré.

Ao ID 115269859, a ré informa o ajuizamento de agravo de instrumento.

Ao ID 115270768, apresentou peça de bloqueio na qual defende a taxatividade do rol da ANS, a não inclusão do medicamento requerido pela autora nas Diretrizes de Utilização do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a legalidade da negativa e a inexistência de dano moral indenizável. Requereu, pois, a improcedência da demanda.

Ao ID 115620973, nova petição informando que a tutela ainda não fora cumprida e requerendo a majoração da multa cominatória.

Ao ID 116558786, réplica à contestação.

Ao ID 117150546, petição da parte autora informando que o agravo de instrumento da ré estaria deserto.

Intimadas sobre as provas que pretendiam produzir (ID 117007608), a autora atravessou petições alegando o reiterado descumprimento da tutela (ID 117332259) e a não concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 117750652). A ré, a seu turno, pediu o julgamento antecipado da lide (ID 118897251).

Mais, uma vez intimada a se manifestar a respeito do descumprimento alegado, sob pena de bloqueio, a ré defendeu a necessidade de a autora prestar caução para assegurar a reversibilidade da medida antecipatória (ID 120888138).

Ao ID 122161862, despacho que concedeu o bloqueio para a realização do tratamento, o qual foi efetivado (ID 122774057) e teve os valores transferidos em 13/01/2023 (ID 123518768).

Ao ID 124828978, petição da autora comprovando a realização do tratamento e requerendo o bloqueio mensal de valores, haja vista o reiterado descumprimento da tutela pela ré.

Intimada a se manifestar a respeito do requerido pela autora (ID 125543652), a ré quedou-se inerte (ID 128294918).

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, tenho por necessária a retificação do valor da causa, a fim de que este se adeque ao proveito econômico efetivamente debatido em juízo. A autora ajuizou a presente demanda almejando que seja a ré instada a fornecer-lhe medicamento por prazo indeterminado e indenizar-lhe por danos morais em razão da negativa indevida.

A respeito do tema, o art. 292 prescreve:

> Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
>
> (...)
>
> II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o **cumprimento**, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão **de ato jurídico, o valor do ato** ou o de sua parte controvertida;
>
> (...)
>
> V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
>
> VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
>
> (...)
>
> § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, **se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações**.
>
> § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Verifico que o valor da causa deverá corresponder a uma prestação anual do medicamento cujo fornecimento se requer mais os danos morais. O documento de ID 120724701 deixou evidente que o tratamento prescrito possui valor mensal de R$10.995,96 (dez mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), o que atingiria o montante anual de R$131.951,52 (cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Somados aos danos morais pretendidos, chega-se à quantia de R$136.951,52 (cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

À vista do exposto, utilizando-me da prerrogativa insculpida ao §3º do art. 292 do CPC, **retifico o valor da causa para R$136.951,52 (cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**.

Ultrapassada tal questão, passo a me debruçar sobre o mérito da demanda, que versa sobre a obrigação ou não da ré em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente para controlar quadro de asma eosonofílica grave, de que padece a autora.

Sem maiores dilações, entendo por existente a obrigação da ré em fornecer dito medicamento.

Incontroversa é a existência da relação jurídica entre as partes litigantes e inequívoca é a necessidade do tratamento prescrito à autora (ID 112931949).

Com efeito, o laudo de ID 112931949, elaborado por médico especialista, é claro ao relatar o quadro clínico da parte autora e a necessidade de administração do medicamento a fim de controlar a doença e reduzir o uso de outras medicações, que causariam efeitos colaterais com prejuízos à saúde da paciente (obesidade, osteopenia, alterações hormonais, entre outros).

Em que pese a alegação da ré de que o rol da ANS seria taxativo, necessário se faz constatar que o entendimento suscitado restou superado com a publicação da lei nº 14.454, que define o caráter meramente exemplificativo da lista. Nesse sentido, vide as disposições constantes do aludido diploma legal:

> Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
>
> "Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
> "Art. 10.
>
> (...)
>
> **§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:**
> **I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Inequívoco, pois, que os procedimentos elencados no rol da ANS constituem a cobertura básica de todo plano de saúde, não havendo qualquer restrição que abarque outros procedimentos nele não constantes.

Nesse ponto, inclusive, cumpre asseverar que o medicamento prescrito pelo médico assistente está em sua utilização própria, eis que é direcionado ao tratamento de "asma eosonofílica grave" – doença que acomete a autora – tal como disposto na bula, acostada pela própria ré (ID 114001326). Evidente, pois, a aplicabilidade do art. 10, §3º, I da supracitada legislação.

De se salientar, igualmente, que – conforme exsurge do laudo – a medicação prescrita é de uso ambulatorial, sendo certo que a apólice da autora oferece cobertura a tal tipo de tratamento (vide documento de ID 112931957).

Assim sendo, **não é razoável nem admissível que a seguradora recuse a autorização do procedimento indicado como imprescindível ao controle da enfermidade que acomete o segurado**. Reconheço, pois, a obrigação da ré em

fornecer o medicamento prescrito pelo médico da assistente da autora, como consectário das disposições contratuais que regulamentam a relação jurídica havida entre as partes.

Por conseguinte, constato a ilicitude da negativa performada pela ré, que expôs a autora a evidente risco de maiores complicações no seu quadro de saúde. Resta **configurado o dano de natureza moral** diante do sofrimento injusto e do desgaste emocional a que fora submetida a demandante, pois mesmo com sua saúde vulnerável e estando adimplente com o pagamento das mensalidades do plano, teve atendimento recusado.

Há de se ressaltar que a indenização a ser fixada a título de danos morais não possui caráter meramente compensatório, se presta também a alertar pedagogicamente a parte causadora do dano a fim de que se abstenha de cometer atos similares.

Nesse sentido, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuido que **a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso concreto**.

Por fim, cumpre-me contemplar questão de extrema relevância que perpassou a integralidade do curso processual: o reiterado descumprimento, pela parte ré, de tutela concedida no momento inaugural da lide.

A presente demanda foi ajuizada em 22/08/2022 e teve a antecipação de tutela apreciada e concedida em 24/08/2022. No bojo da decisão interlocutória, este magistrado determinou de forma peremptória:

> Ante o exposto, nos termos do art. 300, do NCPC, defiro o pedido de tutela de urgência e, em consequência, determino que a parte ré forneça IMEDIATAMENTE o medicamento Nucala (Mepolizumabe) de 100mg/mês, nos termos dos laudos médicos de ID 112931949 e 112931951. Tudo isso, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), conforme art. 497 do NCPC, para o caso de descumprimento da decisão.

A ré foi intimada da decisão, por meio de oficial de justiça, em 26/08/2022, jamais cumpriu a tutela e, embora intimada em diversas oportunidades para se manifestar a respeito do reiterado descumprimento de ordem judicial, não apresentou sequer justificativa plausível para sua inércia. A inadmissível conduta – que prejudicou imensamente a autora e atrapalhou o curso processual – não deixa outra alternativa além da **consolidação da multa cominatória arbitrada**.

Considero que o dia inicial de descumprimento da ordem judicial foi aquele subsequente à intimação da ré – qual seja, dia 27/08/2022 – ao passo que a data final seria aquela em que a autora teve acesso à verba necessária para aquisição do

tratamento – 13/01/2023. Assim sendo, um mero cálculo aritmético nos leva a 139 dias de descumprimento que, multiplicados pela multa diária de R$500 arbitrada por este juízo, implicam em ***astreintes* de R$69.500,00**.

Tendo em vista o reiterado descumprimento da liminar, a parte autora tratou de requerer que sejam realizados bloqueios mensais com o fito de assegurar a continuidade do tratamento até o trânsito em julgado da demanda. A ré anuiu tacitamente com referido petitório ao deixar escoar o prazo que lhe foi concedido para impugná-lo (ID 128294918). Nesse horizonte, a concessão do pleito - inclusive em sede de antecipação de tutela - é medida que se impõe.

À vista do exposto, julgo **PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de:

i. Ratificar a antecipação de tutela anteriormente concedida, constatando a obrigação da ré em arcar com o tratamento prescrito à autora, consubstanciado no medicamento Nucala (Mepolizumabe) de 100mg, que deverá ser aplicado mensalmente.

   Defiro, desde logo, a realização de bloqueios mensais correspondentes ao montante do tratamento. Fica a parte autora desde logo ciente da necessidade de comprovar haver realizado a aplicação, sob pena de cassação desta decisão e condenação a devolver os valores não direcionados ao tratamento.

ii. **Condenar a parte Ré a pagar à demandante o valor de R$ 5.000,00** (cinco mil reais) pelo dano moral causado, a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela do ENCOGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súm. 362, STJ).

iii. **Consolidar em R$69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) a multa** devida em razão do reiterado descumprimento de ordem judicial.

iv. Por força da sucumbência, c**ondenar a ré a arcar com as custas judiciais e com honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico auferido com a demanda** – o qual se limita ao conteúdo econômico da obrigação de fazer mais os danos morais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Recife, 20 de março de 2023.

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA
20/03/2023 11:30:23
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128363331

23032011302324100000125411352

IMPRIMIR GERAR PDF